



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL HAMID Bin NADI;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun/ 19 Mei 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dr Siwabessy RT 17 Kelurahan Buluran Kenali,
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Dewi, S.H., Dkk, Advokat/ Penasihat hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ), beralamat di Jl. Dharma Bakti No. 17 Rt. 46, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berdasarkan surat penetapan tanggal 27 Februari 2025 Nomor 65/Pid.B/2025/PN;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb tanggal 10 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb tanggal 10 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID BIN NADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 338 KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa ABDUL HAMID BIN NADI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau sepanjang 20 cm berserta sarung pisau;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dengan 2 (dua) lubang akibat tusukan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam Nota Pembelaan/Pledoi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang selama di persidangan.
2. Terdakwa telah menyatakan di depan persidangan menyesali perbuatannya dan memohon maaf kepada keluarga almarhum Helmi yang hadir di persidangan karena telah melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap almarhum Helmi.
3. Pihak keluarga Terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga almarhum Helmi sebesar Rp1.200.000,00 dan telah diterima oleh keluarga dari almarhum Helmi.
4. Terdakwa adalah pensiunan anggota TNI yang juga telah mendapatkan penghargaan yaitu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 3 (tiga) buah Penghargaan Satyalancana "Seroja" dari Menteri Pertahanan- Keamanan atas jasanya dalam melaksanakan tugas Negara menanggulangi gangguan keamanan di wilayah Nusa Tenggara Timur (terlampir).
 - b. 2 (dua) buah penghargaan dari Kantor Pertanahan Kota Jambi yaitu sebagai Security dengan kinerja terbaik pada semester I tahun 2022 dan sebagai Satpam Teladan pada semester II Tahun 2022 (terlampir).
5. Terdakwa sudah lanjut usia dan ingin menghabiskan masa tuanya bersama anak dan cucu Terdakwa dengan bahagia.
6. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/JBI/01/2025 tanggal 30 Januari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa ABDUL HAMID BIN NADI pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira Pkl. 01.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2024 atau setidaknya bulan – bulan dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Dr. Siwabessy, RT 17, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB korban HELMI datang bersama teman nya yaitu saksi Nando Pratama dan M. Sobri Saputra datang ke rumah terdakwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB korban HELMI membahas hutang terdakwa senilai Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah),lalu terdakwa menjawab itu bukan hutang,"aku ni bantu kau ngukur tanah,kau cuma ngasih aku Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah),terus ini nak kau pintak lagi duit kau" setelah lama-lama cekcok, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Kamar untuk mengambil Pisau,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa memang ada menyimpan Pisau di lemari di dalam kamar, kemudian setelah mengambil Pisau dari lemari di dalam Kamar terdakwa kembali menuju ke dapur dan langsung menikam korban HELMI pada bagian perut sebanyak dua kali sambil berkata “nah ini mau kau, ini kan galak kau samo aku” lalu setelah terdakwa tikam korban HELMI terdakwa pun panik dan meminta tolong kepada saksi Nando Pratama dan M. Sobri Saputra dengan mengatakan “aku minta tolong bawa HELMI ke rumah sakit, bedarah tu aku tikam” lalu terdakwa pun membangunkan anak terdakwa yang berada di dalam kamar dan berkata “nak, aku nikam HELMI, mati kayak nyo dio, antar aku ke Terminal, aku nak berangkatlah”, kemudian setelah itu terdakwa diantar oleh anak terdakwa ke Terminal

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum Dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Nomor ; 015 / VER-J/IKF/XI/2024 tanggal 30 September 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Putut Tri Anda yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

Dari fakta- fakta yang di temukan berdasarkan pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulan bahwa telah di periksa seorang jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun , warna kulit sawo matang , kesan gizi cukup , di jumpai tanda tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada dagu kanan, luka sayat pada lengan bawah kiri , luka terbuka pada perut kiri bagian atas, tampak jaringan lemak dan organ usus keluar, sebab kematian orang ini tidak dapat di tentukan dengan pasti karena tidak di lakuakn pemeriksaan dalam(Autopsi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau,

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL HAMID BIN NADI pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira Pkl. 01.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember Tahun 2024 atau setidaknya bulan – bulan dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Dr. Siwabessy, RT 17, Keel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi penganiayaan yang menyebabkan mati perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB korban HELMI datang bersama teman nya yaitu saksi Nando Pratama dan M. Sobri Saputra datang kerumah terdakwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB korban HELMI membahas hutang terdakwa senilai Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah),lalu terdakwa menjawab itu bukan hutang,"aku ni bantu kau ngukur tanah,kau cuma ngasih aku Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah),terus ini nak kau pintak lagi duit kau" setelah lama-lama cekcok, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Kamar untuk mengambil Pisau, karena terdakwa memang ada menyimpan Pisau di lemari di dalam kamar,kemudian setelah mengambil Pisau dari lemari di dalam Kamar terdakwa kembali menuju ke dapur dan langsung menikam korban HELMI pada bagian perut sebanyak dua kali sambil berkata "nah ini mau kau,ini kan galak kau samo aku" lalu setelah terdakwa tikam korban HELMI terdakwa pun panik dan meminta tolong kepada saksi Nando Pratama dan M. Sobri Saputra dengan mengatakan "aku minta tolong bawa HELMI ke rumah sakit,bedarah tu aku tikam" lalu terdakwa pun membangunkan anak terdakwa yang berada di dalam kamar dan berkata "nak,aku nikam HELMI,mati kayak nyo dio,antar aku ke Terminal,aku nak berangkatlah",kemudian setelah itu terdakwa diantar oleh anak terdakwa ke Terminal;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia sebagaimana surat Visum Et Repertum Dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Nomor ; 015 / VER-J/IKF/XI/2024 tanggal 30 September 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Putut Tri Anda yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

Dari fakta- fakta yang di temukan berdasarkan pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulan bahwa telah di periksa seorang jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun , warna kulit sawo matang , kesan gizi cukup , di jumpai tanda tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada dagu kanan, luka sayat pada lengan bawah kiri , luka terbuka pada perut kiri bagian atas, tampak jaringan lemak dan organ usus keluar, sebab kematian orang ini tidak dapat di tentukan dengan pasti karena tidak di lakuakn pemeriksaan dalam(Autopsi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rd. Abd. Fuad Bin Rd. Ahmad Iting, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, penganiayaan berat atau pembunuhan tersebut diketahui pada Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 01.15 wib di Jl. DR Siwabessy, RT 17, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;
 - Bahwa, yang menjadi korban yakni adalah sdr HELMI, sedangkan untuk pelaku yakni Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak tau siapa yang melakukan penusukan terhadap korban a.n HELMI, namun ketika Saksi sampai ke rumah sakit orang sudah ramai dan memberitahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun merupakan tetangga Saksi di Jl. DR Siwabessy, RT 17, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;
 - Bahwa, pada saat kejadian Saksi sedang berada dirumah, lalu ada Bu RT a.n ULIA datang kerumah Saksi dan memberitahu bahwa "HELMY KENO TUJAH DIBAWA KERUMAH SAKIT" lalu setelah itu Saksi langsung pergi kerumah sakit melihat kondisi korban;
 - Bahwa, setibanya Saksi dirumah sakit, kondisi korban sudah tidak bernyawa, Saksi mendapat kabar dari keluarga bahwa korban meninggal ketika dalam perjalanan kerumah sakit;
 - Bahwa, Saksi tidak tau Terdakwa menggunakan apa dalam melakukan penusukan terhadap korban;
 - Bahwa, pada Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 01.15 bu RT 17 Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi tempat Saksi tinggal datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa keponakan Saksi a.n HELMI telah menjadi korban penusukan, "HELMY KENO TUJAH DIBAWA KERUMAH SAKIT" lalu setelah itu Saksi langsung pergi kerumah sakit Raden Mattaher melihat kondisi korban, setelah sampai ke rumah sakit Saksi mendapat kabar bahwa sdr HELMI sudah meninggal dunia, dan mendapat kabar dari orang yang berada disana bahwa pelaku penusukan tersebut adalah Terdakwa, lalu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Telanaipura;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Sobri Saputra Bin Hermanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penganiayaan berat atau pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jl. DR Siwabessy, RT 17, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa, yang menjadi korban yakni adalah sdr HELMI, sedangkan untuk pelaku sendiri yakni Terdakwa .
- Bahwa, Saksi mengetahui pelaku yang melakukan penganiayaan berat atau pembunuhan tersebut adalah Terdakwa karena pada saat itu Saksi dan Saksi NANDO diajak oleh sdr HELMI ke satu rumah yang tidak jauh dari rumah sdr HELMI di Jl. DR Siwabessy, RT 17, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi yakni rumah dari Terdakwa, ketika sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi, sdr HELMI dan Saksi NANDO masuk lalu sdr HELMI langsung menemui Terdakwa di dapur dan berbincang-bincang, sedangkan Saksi dan Saksi NANDO menunggu di pintu dapur di dekat ruang tengah, Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan karena Saksi juga merasa tidak enak dengan hal tersebut, namun yang Saksi dengan sdr HELMI menanyakan kepada Terdakwa "UWAK MASIH ADO UTANG SAMO AKU, MASALAH SERTIFIKAT", mungkin dikarenakan Terdakwa tersinggung akibat perkataan sdr HELMI, Terdakwa langsung berdiri dan menghidupkan rokok menggunakan api kompor yang berada di dapur, lalu Terdakwa berjalan melewati Saksi dan Saksi NANDO yang berada di pintu antara ruang dapur dan ruang tengah ke dalam kamarnya yang berada di ruang tengah, lalu tak lama kemudian Terdakwa keluar dan kembali ke dapur melewati Saksi dan Saksi NANDO, lalu duduk di meja makan bersama dengan sdr HELMI, lalu tanpa dengan tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang berada di celana bagian kanan dan langsung menusuk perut bagian kiri sdr HELMI sebanyak 2 (dua) kali, lalu sdr HELMI Langsung berdiri berjalan menuju ke arah kami seakan meminta pertolongan, lalu sdr HELMI terbaring seperti sujud di depan TV ruang tengah tepat didepan Saksi dan saksi Nando, sedangkan Terdakwa langsung bergerak ke pintu depan, Saksi dan Saksi NANDO juga takut menjadi korban jadi Saksi tidak berani menolong sdr HELMI yang sudah berlumuran darah, lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi NANDO untuk menolong sdr HELMI "BAWAKLAH", barulah Saksi dan Saksi NANDO berani untuk membawa sdr HELMI ke rumah sakit terdekat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun merupakan tetangga Saksi di Jl. DR Siwabessy, RT 17, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi.
- Bahwa, pada saat kejadian Saksi dan Saksi NANDO menunggu di pintu antara ruang tengah dengan dapur sembari menunggu sdr HELMI dan Terdakwa selesai berbincang yang tidak jauh dari lokasi penusukan;
- Bahwa, adapun Saksi tidak mendapatkan perbuatan kekerasan maupun pengancaman dari Terdakwa;
- Bahwa, Saksi melihat Terdakwa menusuk pada perut bagian kiri sdr HELMI hingga sdr HELMI berlumuran darah dan terbaring di depan Saksi dan Saksi NANDO;
- Bahwa, posisi antara korban dan pelaku sangat dekat dan saling berhadapan, sedangkan jarak antara Saksi, korban dan pelaku bejarak sekitar 3 meter dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban sangat jelas Saksi saksikan;
- Bahwa, kronologi kejadian penganiayaan berat atau Pembunuhan terhadap korban a.n HELMI, pada Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 00.00 Saksi dijemput oleh Saksi NANDO untuk pergi ke pos yang tidak jauh dari rumah korban untuk sekedar ngumpul, lalu sekira pukul 00.30 wib Saksi tiba di pos dan sdr HELMI sudah berada disana, lalu sdr HELMI mengajak Saksi dan Saksi NANDO untuk ke satu rumah yang tidak jauh dari pos tersebut yakni rumah dari Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi, sdr HELMI dan Saksi NANDO masuk lalu sdr HELMI langsung menemui Terdakwa di dapur dan berbincang-bincang, sedangkan Saksi dan Saksi NANDO menunggu di pintu antara dapur dan ruang tengah, Saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan karena Saksi juga merasa tidak enak dengan hal tersebut, namun yang Saksi dengan sdr HELMI menanyakan kepada Terdakwa "UWAK MASIH ADO UTANG SAMO AKU, MASALAH SERTIFIKAT", mungkin dikarenakan Terdakwa tersinggung akibat perkataan sdr HELMI, Terdakwa langsung berdiri dan menghidupkan rokok menggunakan api kompor yang berada di dapur, lalu Terdakwa berjalan melewati Saksi dan Saksi NANDO yang berada di pintu antara ruang dapur dan ruang tengah ke dalam kamarnya yang berada di ruang tengah, lalu tak lama kemudian Terdakwa keluar dan kembali ke dapur melewati Saksi dan Saksi NANDO, lalu duduk di meja makan bersama dengan sdr HELMI, lalu dengan tiba-tiba Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



langsung mengeluarkan pisau yang berada di celana bagian kanan dan langsung menusuk perut bagian kiri sdr HELMI sebanyak 2 (dua) kali, lalu sdr HELMI langsung berdiri berjalan menuju kearah kami seakan meminta pertolongan, lalu sdr HELMI terbaring seperti sujud di depan TV ruang tengah tepat didepan Saksi dan Saksi Nando, sedangkan Terdakwa langsung bergerak ke pintu depan, Saksi dan Saksi NANDO juga takut menjadi korban jadi Saksi tidak berani menolong sdr HELMI yang sudah berlumuran darah, lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Saksi NANDO untuk menolong sdr HELMI "BAWAKLAH", barulah Saksi dan Saksi NANDO berani untuk membawa sdr HELMI ke rumah sakit terdekat, setelah itu Saksi dan Saksi NANDO langsung menggendong sdr HELMI dan membawanya keluar, dan meminta pertolongan kepada warga sekitar, Saksi dan Saksi NANDO membawa sdr HELMI ke pos tempat Saksi ingin mengumpul bersama sebelumnya, lalu disana terdapat teman Saksi yang lain yakni sdr DENI, melihat Saksi dan Saksi NANDO menggendong sdr HELMI dengan bercuran darah, sdr DENI langsung dengan cepat membantu Saksi dan Saksi NANDO membawa sdr HELMI ke RS Raden Mattaher, Saksi NANDO berboncengan dengan sdr DENI sambil membawa sdr HELMI yang berada di tengah sedangkan Saksi mengiringi dari belakang. Sekira pukul 02.00 wib Saksi mendapat kabar bahwa sdr HELMI telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

3. Nando Pratama Bin Hermawan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, penganiayaan berat atau pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jl. DR Siwabessy, RT 17, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;
- Bahwa, pada saat itu saksi dan Saksi SOBRI diajak oleh sdr HELMI ke satu rumah yang tidak jauh dari rumah sdr HELMI di Jl. DR Siwabessy, RT 17, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi yakni rumah dari Terdakwa, ketika sesampainya di rumah Terdakwa, saksi, sdr HELMI dan Saksi SOBRI masuk lalu sdr HELMI langsung menemui Terdakwa di dapur dan berbincang-bincang, sedangkan saksi dan Saksi SOBRI menunggu di pintu dapur di dekat ruang tengah, saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan karena saksi juga merasa tidak enak dengan hal tersebut, namun yang saksi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr HELMI menanyakan kepada Terdakwa "UWAK MASIH ADO UTANG SAMO AKU, MASALAH SERTIFIKAT", mungkin dikarenakan Terdakwa tersinggung akibat perkataan sdr HELMI, Terdakwa langsung berdiri dan menghidupkan rokok menggunakan api kompor yang berada di dapur, lalu Terdakwa berjalan melewati saksi dan Saksi SOBRI yang berada di pintu antara ruang dapur dan ruang tengah ke dalam kamarnya yang berada di ruang tengah, lalu tak lama kemudian Terdakwa keluar dan kembali ke dapur melewati saksi dan Saksi Sobri, lalu duduk di meja makan bersama dengan sdr HELMI, lalu dengan tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang berada di celana bagian kanan dan langsung menusuk perut bagian kiri sdr HELMI sebanyak 2 (dua) kali, lalu sdr HELMI langsung berdiri berjalan menuju ke arah kami seakan meminta pertolongan, lalu sdr HELMI terbaring seperti sujud di depan TV ruang tengah tepat didepan saksi dan Saksi Nando, sedangkan Terdakwa langsung bergerak ke pintu depan, saksi dan Saksi SOBRI juga takut menjadi korban jadi saksi tidak berani menolong sdr HELMI yang sudah berlumuran darah, lalu Terdakwa menyuruh saksi dan Saksi SOBRI untuk menolong sdr HELMI "BAWAKLAH", barulah saksi dan Saksi SOBRI berani untuk membawa sdr HELMI ke rumah sakit terdekat.

- Bahwa, pada saat kejadian saksi dan Saksi SOBRI menunggu di pintu antara ruang tengah dengan dapur sembari menunggu sdr HELMI dan Terdakwa selesai berbincang yang tidak jauh dari lokasi penusukan.
- Bahwa, Saksi tidak mendapatkan perbuatan kekerasan maupun pengancaman dari Terdakwa.
- Bahwa, Saksi melihat pelaku menusuk pada perut bagian kiri sdr HELMI hingga sdr HELMI berlumuran darah dan terbaring di depan saksi dan Saksi Sobri;
- Bahwa, jarak antara korban dan pelaku sangat dekat dan saling berhadapan, sedangkan jarak antara saksi, korban dan pelaku bejarak sekitar 3 meter dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban sangat jelas saksi saksikan;
- Bahwa, kronologis kejadian penusukan yang mengakibatkan sdr HELMI meninggal dunia pada Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira pukul 00.00. pada saat itu sdr HELMI datang ke rumah saksi untuk ngumpul di pos yang tidak jauh dari rumah sdr HELMI di Jl. DR Siwabessy, RT 17, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, lalu sdr HELMI menyuruh saksi menjemput Saksi SOBRI di rumahnya di daerah Telanai, lalu sekira pukul 00.30 wib saksi tiba kembali di pos dan sdr HELMI sudah berada disana, lalu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr HELMI mengajak saksi dan Saksi SOBRI untuk ke satu rumah yang tidak jauh dari pos tersebut yakni rumah dari Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, saksi, sdr HELMI dan Saksi SOBRI masuk lalu sdr HELMI langsung menemui Terdakwa di dapur dan berbincang-bincang, sedangkan saksi dan Saksi SOBRI menunggu di pintu antara dapur dan ruang tengah, saksi tidak mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan karena saksi juga merasa tidak enak dengan hal tersebut, namun yang saksi dengan sdr HELMI menanyakan kepada Terdakwa "UWAK MASIH ADO UTANG SAMO AKU, MASALAH SERTIFIKAT", mungkin dikarenakan Terdakwa tersinggung akibat perkataan sdr HELMI, Terdakwa langsung berdiri dan menghidupkan rokok menggunakan api kompor yang berada di dapur, lalu Terdakwa berjalan melewati saksi dan Saksi SOBRI yang berada di pintu antara ruang dapur dan ruang tengah ke dalam kamarnya yang berada di ruang tengah, lalu tak lama kemudian Terdakwa keluar dan kembali ke dapur melewati saksi dan Saksi Sobri, lalu duduk di meja makan bersama dengan sdr HELMI, lalu dengan tiba-tiba Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang berada di celana bagian kanan dan langsung menusuk perut bagian kiri sdr HELMI sebanyak 2 (dua) kali, lalu sdr HELMI langsung berdiri berjalan menuju ke arah kami seakan meminta pertolongan, lalu sdr HELMI terbaring seperti sujud di depan TV ruang tengah tepat di depan saksi dan saksi Sobri, sedangkan Terdakwa langsung bergerak ke pintu depan, saksi dan Saksi SOBRI juga takut menjadi korban jadi saksi tidak berani menolong sdr HELMI yang sudah berlumuran darah, lalu Terdakwa menyuruh saksi dan Saksi SOBRI untuk menolong sdr HELMI "BAWAKLAH", barulah saksi dan Saksi SOBRI berani untuk membawa sdr HELMI ke rumah sakit terdekat, setelah itu saksi dan Saksi SOBRI langsung menggendong sdr HELMI dan membawanya keluar, dan meminta pertolongan kepada warga sekitar, saksi dan Saksi SOBRI membawa sdr HELMI ke pos tempat saksi mengumpul sebelumnya, lalu disana terdapat teman saksi yang lain yakni sdr DENI, melihat saksi dan Saksi SOBRI menggendong sdr HELMI dengan bercuran darah, sdr DENI langsung dengan cepat membantu saksi dan Saksi SOBRI membawa sdr HELMI ke RS Raden Mattaher, saksi berboncengan dengan sdr DENI sambil membawa sdr HELMI yang berada di tengah sedangkan Saksi SOBRI mengiringi dari belakang. Ketika di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, sdr HELMI sempat mengatakan kepada saksi "NDO TOLONG ABANG NDO", saksi menjawab, "IYO BANG BENTAR LAGI SAMPE RUMAH SAKIT". Sesampainya di rumah sakit saksi memberikan sdr HELMI kepada perawat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



dan Satpam rumah sakit, lalu saksi pulang dan memberitahu keluarga dari sdr HELMI bahwa saat ini sdr HELMI sedang berada di rumah sakit, lalu ketika sampai di rumah saksi, saksi langsung memberi tahu kepada bapak saksi a.n HERMAWAN bahwa sdr HELMI berada di rumah sakit akibat penusukan, mendengar hal tersebut bapak saksi langsung bergegas mengambil motor dan menuju ke rumah keluarga sdr HELMI, selanjutnya keluarga sdr HELMI datang dan bertanya apa permasalahannya, saksi juga tidak mengetahui apa inti permasalahannya, saksi hanya mendengar masalah tanah lalu keluarga sdr HELMI mengatakan "MASALAH TANAH PAYO TU YO?", saksi juga tidak mengetahui inti permasalahan dari pelaku dan korban, sekira pukul 02.00 wib Saksi mendapat kabar bahwa sdr HELMI telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira Pkl. 01.30 wib di Jl. Dr. Siwabessy, RT 17, Keel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi Bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah HELMI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB korban HELMI datang bersama teman nya yaitu saksi Nando Pratama dan Saksi M. Sobri Saputra datang kerumah terdakwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB korban HELMI membahas hutang terdakwa senilai Rp.200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah),lalu terdakwa menjawab itu bukan hutang,"aku ni bantu kau ngukur tanah,kau cuma ngasih aku Rp.200.000,00(Dua Ratus Ribu Rupiah),terus ini nak kau pintak lagi duit kau" setelah lama-lama cekcok, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Kamar untuk mengambil Pisau, karena terdakwa memang ada menyimpan Pisau di lemari di dalam kamar,kemudian setelah mengambil Pisau dari lemari di dalam Kamar terdakwa kembali menuju ke dapur dan langsung menikam korban HELMI pada bagian perut sebanyak dua kali sambil berkata "nah ini mau kau,ini kan galak kau samo aku" lalu setelah terdakwa tikam korban HELMI terdakwa pun panik dan meminta tolong kepada saksi Nando Pratama dan Saksi M. Sobri Saputra dengan mengatakan "aku minta tolong bawa HELMI ke rumah sakit, bedarah tu aku tikam" lalu terdakwa pun membangunkan anak terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



yang berada di dalam kamar dan berkata “nak,aku nikam HELMI,mati kayak nyo dio,antar aku ke Terminal, aku nak berangkatlah”,kemudian setelah itu terdakwa diantar oleh anak terdakwa ke Terminal Simpang Rimbo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau sepanjang 20 cm berserta sarung pisau;
- 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dengan 2 (dua) lubang akibat tusukan;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Visum Et Repertum Dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Nomor : 015 / VER-J/IKF/XI/2024 tanggal 30 September 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Putut Tri Anda yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

Dari fakta- fakta yang di temukan berdasarkan pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulan bahwa telah di periksa seorang jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup , di jumpai tanda tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada dagu kanan, luka sayat pada lengan bawah kiri , luka terbuka pada perut kiri bagian atas, tampak jaringan lemak dan organ usus keluar, sebab kematian orang ini tidak dapat di tentukan dengan pasti karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam(Autopsi);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan berat dengan korban Helmi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira Pkl. 01.30 WIB di Jl. Dr. Siwabessy, RT 17, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB, korban HELMI datang bersama temannya yaitu saksi Nando Pratama dan M. Sobri Saputra datang kerumah terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB korban HELMI membahas hutang terdakwa senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab itu bukan hutang,” aku ni bantu kau ngukur tanah,kau cuma ngasih aku Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), terus ini nak kau pintak lagi duit kau” setelah lama-lama cekcok;
- Bahwa, Terdakwa pergi menuju ke kamar untuk mengambil pisau, karena terdakwa memang ada menyimpan pisau di lemari di dalam kamar, kemudian setelah mengambil pisau dari lemari di dalam kamar terdakwa kembali menuju ke dapur dan langsung menikam korban HELMI pada bagian perut sebanyak dua kali sambil berkata “nah ini mau kau,ini kan galak kau samo aku”;
- Bahwa, setelah Terdakwa tikam korban HELMI terdakwa pun panik dan meminta tolong kepada saksi Nando Pratama dan M. Sobri Saputra dengan mengatakan “aku minta tolong bawa HELMI ke rumah sakit, bedarah tu aku tikam”;
- Bahwa, Terdakwa pun membangunkan anak terdakwa yang berada di dalam kamar dan berkata “nak,aku nikam HELMI, mati kayak nyo dio,antar aku ke Terminal,aku nak berangkatlah”, kemudian setelah itu terdakwa diantar oleh anak terdakwa ke Terminal Simpang Rimbo;
- Bahwa, berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Jambi Nomor ; 015 / VER-J/IKF/XI/2024 tanggal 30 September 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Putut Tri Anda yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan :

Dari fakta- fakta yang di temukan berdasarkan pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulan bahwa telah di periksa seorang jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, di jumpai tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada dagu kanan, luka sayat pada lengan bawah kiri, luka terbuka pada perut kiri bagian atas, tampak jaringan lemak dan organ usus keluar, sebab kematian orang ini tidak dapat di tentukan dengan pasti karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam(Autopsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Pembunuhan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Abdul Hamid Bin Nadi (alm) di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Pembunuhan

Menimbang, bahwa bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan itu dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya dirumuskan akibat dari perbuatan tersebut, yang dalam hal ini adalah hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya menghilangkan nyawa, unsur menghilangkan unsur ini diliputi unsur kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkannya tersebut dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain (Franky Maitulang, 2013-129);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan berat dengan korban Helmi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 sekira Pkl. 01.30 WIB di Jl. Dr. Siwabessy, RT. 17, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 sekira pukul 23.00 WIB korban HELMI datang bersama temannya yaitu saksi Nando Pratama dan M. Sobri Saputra datang kerumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB korban HELMI membahas hutang terdakwa senilai Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjawab itu bukan hutang,” aku ni bantu kau ngukur tanah, kau cuma ngasih aku Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), terus ini nak kau pintak lagi duit kau” setelah lama-lama cekcok;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi menuju ke kamar untuk mengambil Pisau, karena terdakwa memang ada menyimpan pisau di lemari di dalam kamar, kemudian setelah mengambil pisau dari lemari di dalam kamar terdakwa kembali menuju ke dapur dan langsung menikam korban HELMI pada bagian perut sebanyak dua kali sambil berkata “nah ini mau kau, ini kan galak kau samo aku”. Setelah Terdakwa tikam korban HELMI terdakwa pun panik dan meminta tolong kepada saksi Nando Pratama dan Saksi M. Sobri Saputra dengan mengatakan “aku minta tolong bawa HELMI ke rumah sakit, bedarah tu aku tikam”;

Menimbang, bahwa terdakwa pun membangunkan anak terdakwa yang berada di dalam kamar dan berkata “nak, aku nikam HELMI, mati kayak nyo dio, antar aku ke Terminal, aku nak berangkatlah”, kemudian setelah itu terdakwa diantar oleh anak terdakwa ke Terminal Simpang Rimbo;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Surat Visum Et Repertum Dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Nomor : 015 / VER-J/IKF/XI/2024 tanggal 30 September 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Putut Tri Anda yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan dari fakta-fakta yang di temukan berdasarkan pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulan bahwa telah di periksa seorang jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, di jumpai tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada dagu kanan, luka sayat pada lengan bawah kiri, luka terbuka pada perut kiri bagian atas, tampak jaringan lemak dan organ usus keluar, sebab kematian orang ini tidak dapat di tentukan dengan pasti karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam(Autopsi), sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, unsur yang merampas nyawa orang lain telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, baik keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, penganiayaan berat yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan korban Helmi meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur "pembunuhan" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri terdakwa, namun menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memberikan kerugian bagi keluarga korban Helmi dan keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban, sehingga guna memberi efek jera dan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau sepanjang 20 cm berserta sarung pisau dan 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dengan 2 (dua) lubang akibat tusukan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti surat dalam perkara ini berupa Surat Visum Et Repertum Dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi Nomor : 015 / VER-J/IKF/XI/2024 tanggal 30 September 2024 yang di tanda tangani oleh dr. Putut Tri Anda yang dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan dari fakta-fakta yang di temukan berdasarkan pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulan bahwa telah di periksa seorang jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup, di jumpai tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada dagu kanan, luka sayat pada lengan bawah kiri, luka terbuka pada perut kiri bagian atas, tampak jaringan lemak dan organ usus keluar, sebab kematian orang ini tidak dapat di tentukan dengan pasti karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam (autopsi), selanjutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban karena kehilangan salah satu anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Hamid Bin Nadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau sepanjang 20 cm berserta sarung pisau;
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam dengan 2 (dua) lubang akibat tusukan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Tatap Urasima Situngkir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H. M.H., dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yofistian, S.H. M.H.
S.H.

Tatap Urasima Situngkir,

TTD

M. Syafrizal Fakhmi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)